

0003543-79.2021.8.26.0291

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: JORGE LUIS GALVAO

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do veículo objeto de furto ou roubo, que descaracterizem o domínio ou a posse, verbis:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Bento Vieira, 12, . - Aparecida

CEP: 14870-115 - Jaboticabal - SP

Telefone: (16) 2141-9201 - E-mail: jaboticjec@tjsp.jus.br

0003543-79.2021.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003543-79.2021.8.26.0291

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

NATAL DONADON LTDA ME rep.por seu proprietário EDSON APARECIDO DONADON

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JORGE LUIS GALVAO

VISTOS.

EDSON APARECIDO DONADON, proprietário da empresa NATAL DONADON LTDA-ME, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP, ambos qualificados na inicial.

Alegou a parte autora, em síntese, que o veículo Gol 1.6 Power, cor preta, ano 2006, modelo 2007, Flex, placa DUN-6485, Jaboticabal/SP, Chassi 9BWC05W47T067980, Renavan 903146240, foi furtado na Rua Manaus, nº 243, Jardim Canada, Araras/SP. Posteriormente o veículo foi localizado, totalmente "depenado", sendo levado ao pátio e leiloado como sucata. Sustentou que houve envio de cobranças de débitos referente ao veículo, embora apreendido e leiloado, sendo os protestos indevidos. O autor pleiteou a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da cobrança indevida de IPVA, bem como o cancelamento de protestos, multas e baixa definitiva. Ao final, requereu a procedência da ação para determinar a baixa do Renavan 903146240 e débitos de licenciamentos, IPVA, DPVAT, multas e demais despesas de 2019, além do cancelamento dos protestos referentes ao IPVA de 2019, 2020 e 2021.

Acompanham o pedido inicial os documentos de fls. 03/17.

A decisão de fls.18/19 deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

A parte requerida DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentaram resposta ao pedido inicial, na forma de contestação (fls. 41/72), alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva do Detran para restituição do IPVA. No mérito alegou, em síntese, que não há qualquer taxa de licenciamento lançada em nome da parte autora e que não são responsáveis por multas aplicadas por outros órgãos autuadores. Em relação ao DPVAT, a arrecadação pertence ao Consórcio DPVAT, sendo este o sujeito passivo em caso de anulação ou devolução de valores pagos. Sustentou que não houve a comunicação de perda da posse, nos termos do artigo 16, Lei nº 6.606/89, sendo que qualquer fato, como ocorrência de furto ou roubo, não exime o contribuinte de comunicar a perda da posse. Sustentou a legitimidade do protesto da CDA e impugnou o pedido de indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência da ação. Acompanham a contestação os documentos de fls. 73/86.

A decisão de fls. 92 determinou a inclusão no polo passivo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

As preliminares confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

No mérito, a presente ação procede em parte em relação a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e improcede em relação ao DETRAN/SP.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de débitos referente ao veículo Gol 1.6 Power, cor preta, ano 2006, modelo 2007, Flex, placa DUN-6483, Jaboticabal/SP, Chassi 9BWC805W47T067980, Renavan 903146240, furtado, apreendido e posteriormente leilado como sucata.

Primeiramente esclareço que o veículo possui a placa DUN-6483, não DUN-6485 conforme informado na inicial.

De acordo com o boletim de ocorrência datado de 04/09/2011, o veículo indicado foi objeto de furto e na ocasião estava totalmente depenado, sendo recolhido ao pátio da União Resgate (fls.03/06). O documento de fls. 08 comprova que, após a baixa, ocorreria o leilão como sucata, sem direito a documentos.

Dessa forma, não há dúvidas de que houve completa desnaturação da posse e do domínio do autor sobre o bem móvel, afastando a hipótese de incidência do IPVA após a data mencionada.

Quanto ao imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA), este é de competência estadual, cujo fato gerador é propriedade de veículo, sendo ele devido por seu proprietário (artigo 155, inciso III, da Constituição Federal e artigos 2º e 5º, da Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo).

São os preceitos legais:

Art. 155, da Constituição Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.

Artigo 2º, Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

Artigo 5º, Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

A Lei Estadual nº 13.296/08, que regulamenta o IPVA prevê, em seu art. 14, a dispensa de privação dos direitos de propriedade do veículo objeto de furto ou roubo, que descaracterizem o domínio ou a posse, verbis:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do

imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Com efeito, o art. 1º, do Decreto n.º 40.846/96, disciplina a possibilidade de dispensa do pagamento do IPVA por motivos que descaracterizem o domínio ou a posse do veículo:

“Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA – quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse”

Desse modo, diante da informação de que o veículo foi recolhido ao pátio por Autoridade Policial, posteriormente leiloado, restou evidenciada a perda da posse pelo autor, o que afasta as cobranças de IPVA desde a data do furto (02/06/2011). Os documentos de fls. 11/17 comprovam os protestos em razão do IPVA de 2019, 2020 e 2021, período após o furto e apreensão, razão pela qual os lançamentos tributários em relação aos exercícios citados mostram-se indevidos. Contudo, os lançamentos foram feitos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, inexistindo obrigação do Detran/SP em relação a débitos de IPVA.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado procedente para declarar a inexistência de débitos do IPVA de 2019, 2020 e 2021.

Em relação aos demais pedidos, de fato o autor não comprovou a cobrança, conforme exposto pela requerida em sua contestação, ou seja, não há prova de cobrança de multas de trânsito de competência do Detran/SP, nem qualquer outro débito, mas somente os protestos de IPVA referente ao bem furtado, posteriormente apreendido e leiloado, razão pela qual improcede o pedido em relação aos demais débitos, diante da ausência de comprovação de cobrança.

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar inexigíveis os débitos de IPVA de 2019, 2020 e 2021, referente ao veículo Gol 1.6 Power, cor preta, ano 2006, modelo 2007, Flex, placa DUN-6483, Jaboticabal/SP, Chassi 9BWC05W47T067980, Renavan 903146240. JULGO IMPROCEDENTE a ação em relação ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP.

Nos procedimentos do Juizado Especial Cível de primeiro grau de jurisdição não são devidas custas judiciais ou honorários de sucumbência. Por essa razão, eventual pedido de assistência judiciária será apreciado oportunamente, em caso de interposição de recurso, incumbindo à parte postulante juntar documentos que demonstrem sua capacidade econômica e o estado de necessidade.

P.I.C.

Jaboticabal, 25 de novembro de 2022.

JORGE LUÍS GALVÃO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA